

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5077678-94.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

IMPETRANTE: ELANE MARTINS DA COSTA (REPRESENTANTE)

IMPETRANTE: DANIEL MARTINS DA COSTA OLIVEIRA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001)

IMPETRADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE DEPÓSITO DOS VALORES. A 8ª TURMA RECURSAL/RJ TEM ACEITADO QUE OS HONORÁRIOS CONTRATUAIS SEJAM DESTACADOS, ATÉ MESMO, POR UMA QUESTÃO DE PRATICIDADE. EXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, **CONCEDER A SEGURANÇA** e ratificar a decisão que deferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 10 de dezembro de 2024.

5077678-94.2024.4.02.5101

510014992261 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5077678-94.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL FABRICIO FERNANDES DE CASTRO

IMPETRANTE: ELANE MARTINS DA COSTA (REPRESENTANTE)

IMPETRANTE: DANIEL MARTINS DA COSTA OLIVEIRA (REPRESENTADO - ART. 10, LEI 10.259/2001)

IMPETRADO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

IMPETRADO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança, pleiteando a concessão da segurança, a fim de reconhecer que são devidos à Defensoria Pública da União, em cumprimento ao julgado transitado em julgado, os valores correspondentes aos honorários, com a expedição das respectivas RPVs em desfavor da UNIÃO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

A decisão (evento 7) deferiu a liminar.

É o breve relatório.

VOTO

No caso, não houve modificação do contexto fático-probatório capaz de alterar o entendimento proferido na decisão do evento 7, a qual passa a integrar o presente voto:

"DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de mandado de segurança, pleiteando a concessão da segurança, a fim de reconhecer que são devidos à Defensoria Pública da União, em cumprimento ao julgado transitado em julgado, os valores correspondentes aos honorários, com a expedição das respectivas RPVs em desfavor da UNIÃO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

Quanto aos honorários à DPU, essa Turma Especializada curva-se ao entendimento do STF em sessão plenária realizada em 30/06/2017. Confira-se:

Relator(a): Min. GILMAR MENDES

Revisor(a): Min. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

Julgamento: 30/06/2017 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação

ACÓRDÃO ELETRÔNICO

DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017

Parte(s) AGDO.(A/S) : GEOVANE PEREIRA PINTO

ADV.(A/S) : DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL

AGTE.(S) : UNIÃO

ADV.(A/S) : ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO

Ementa

Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2. Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da decisão rescindenda.

*Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites do Juízo rescisório. **6. Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.** Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos **honorários** advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 5% do valor atualizado da causa".*

*Ainda, essa 8a Turma Recursal/RJ tem aceitado que os honorários contratuais sejam destacados, até mesmo, por uma questão de praticidade (precedentes: MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº **5111549-52.2023.4.02.5101/RJ**).*

Pelo exposto, defiro a liminar, para determinar a expedição das respectivas RPVs em desfavor da UNIÃO e do MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

Notifique-se a autoridade impetrada para prestar informações, querendo.

Apos, ao MPF.

Por fim, voltem os autos em conclusão para voto."

O ofício no evento 17 esclareceu que a decisão objeto da impugnação foi reconsiderada, com determinação de intimação da Defensoria Pública da União para apresentar o valor dos honorários de sucumbência

É o breve relatório.

Nos termos da fundamentação emprestada acima, verifica-se a existência de direito liquido e certo, uma vez que esta 8a Turma Recursal/RJ tem aceitado que os honorários contratuais sejam destacados, até mesmo, por uma questão de praticidade. Ainda, caso o valor seja inteiramente transferido para a conta da cliente sem a dedução dos honorários contratuais, pode tornar-se muito mais complexa tal execução.

Por tais razões, voto por **CONCEDER A SEGURANÇA** e ratificar a decisão que deferiu a liminar. Sem condenação em verbas sucumbenciais, tendo em vista a natureza do remédio jurídico.